

1514775-21.2021.8.26.0224

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Roubo

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... ajustado previamente a prática do roubo e, no dia dos fatos foram até a agência bancária no endereço supra declinado, e aí sendo, observou a vítima José Geraldo Lima da Silva, passou informações acerca dela aos demais comparsas e se retirou do local. Ato contínuo, um de seus cúmplices ingressou na agência para efetuar o roubo, utilizando-se de uma arma de fogo. Após a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514775-21.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514775-21.2021.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2280057/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 15244878 - 09º D.P. GUARULHOS, 1401768/21/020 - 09º D.P. GUARULHOS, 2280057 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CRISTIANO SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

JOSÉ CRISTIANO SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, II, bem como §2º-A, I, cc art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (fls.87/90). Consta da denúncia que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 12:45 horas, na Agência do Banco Itaú, localizada à Avenida Papa João Paulo I, 687, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa com R\$ 17.250,00 (dezesete mil e duzentos e cinquenta reais), além de documentos pessoais e cheques da empresa Disk Areia Brita e Serviços de Transporte em que a vítima José Geraldo Lima da Silva trabalha como gerente.

Consta, outrossim, que os réus teriam ajustado previamente a prática do roubo e, no dia dos fatos foram até a agência bancária no endereço supra declinado, e aí sendo, observou a vítima José Geraldo Lima da Silva, passou informações acerca dela aos demais comparsas e se retirou do local. Ato contínuo, um de seus cúmplices ingressou na agência para efetuar o roubo, utilizando-se de uma arma de fogo. Após a subtração dos pertencentes que estavam em posse da vítima, o indivíduo evadiu-se do local juntamente com o comparsa que estrategicamente aguardava do lado de fora com o transporte próprio para a fuga, uma motocicleta do tipo "XRE 300".

Consta, ainda, da denúncia que iniciadas as investigações e realizadas diversas diligências, o denunciado confessou perante a Autoridade Policial sua participação na associação criminosa, instituída de forma organizada e estável, exercendo nela o papel de "olheiro", ou seja, permanecendo nas filas das agências bancárias com o objetivo de informar aos seus comparsas sobre as pessoas que realizavam saques em dinheiro, utilizando um veículo FIAT/Siena desloca-se até os locais.

Consta, finalmente, que o acusado confessou a participação em diversas ocorrências semelhantes, bem como que o crime teria se dado em período de calamidade pública da pandemia da COVID-19.

Em meio às investigações foi decretada a prisão temporária do acusado e, posteriormente, sua conversão em prisão preventiva (fls. 56/61)

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fl. 91).

Às fls. 134 foi admitido o Banco Itaú Unibanco S/A como assistente de acusação. Regularmente citado (fl. 131), o réu apresentou resposta à acusação.

A prisão preventiva do acusado foi revista e mantida (fls. 139/141).

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e de duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do acusado, tudo por meio audiovisual.

Em debates orais, a Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Com a pena aumentada acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu, agravante da reincidência, aumento de pena pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, bem como a condenação no artigo 288 com o aumento da pena pela utilização de arma de fogo, as penas devem ser somadas com base no artigo 69 do Código Penal, com a fixação de regime inicial fechado.

O assistente de defesa apresentou memoriais às fls. 218/223.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, VIII, V ou VI do CPP; subsidiariamente, a fixação da pena base no patamar mínimo, um único aumento na terceira etapa da dosimetria e aplicação da causa de diminuição da pena referente à participação de menor importância, bem como a fixação de regime inicial diverso ao fechado e que seja conferido ao réu o direito de apelar em liberdade. (fls. 227/239).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente em parte.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), relatórios de investigação (fls. 05/10, 11/13, 21/41), interrogatório (fls. 14/20), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima José Geraldo Lima da Silva, ouvida em Juízo, afirmou que se dirigiu ao banco para realizar alguns depósitos, quando deu início aos depósitos, fez o primeiro depósito e ao realizar o segundo foi abordado por um sujeito, o qual usava máscara e boné, que lhe ameaçou com uma arma, subtraiu os envelopes e em seguida fugiu e em seguida subiu em uma moto que o espera; o prejuízo foi em torno de R\$ 20.000,00. Não reconheceu o réu.

A testemunha Fernando Cavalcante, investigador de polícia, inquirida em juízo, declarou que tomou conhecimento dos fatos e passou a investigar; com base nas imagens fornecidas pelo banco, verificou que o réu tinha a função de "olheiro", ficava dentro da agência observando as vítimas e passava as informações para o demais agentes. No local dos fatos, verificou que o réu colocou o dedo em um dos

terminais do banco, passando suas informações, sendo assim, solicitou ao bando as informações do cliente, verificado como JOSÉ CRISTIANO. Passou a realizar diligências; em busca e apreensão na residência do réu localizou a arma de fogo que era utilizada nos assaltos, bem como celular. Quando da prisão, ele confessou a participação nos assaltos como “olheiro”. A partir daí, outros integrantes da associação foram detidos em datas distintas.

A testemunha Cristina Santos, inquirida em juízo, afirmou que participou das investigações. Tiveram conhecimento de roubos nas imediações da agência bancária, sendo solicitadas imagens da agência, as quais foram assistidas até entenderem a dinâmica dos fatos. Em um dos momentos JOSE CRISTIANO entra na agência e faz uma movimentação no caixa eletrônico, de modo que foram solicitados os dados cadastrais do terminal e identificaram, assim, o réu. Foi pedida sua prisão temporária e busca e apreensão em sua residência, local em que localizaram uma arma de fogo e roupas idênticas as utilizadas pelo sujeito no dia dos fatos. Junto ao celular do réu foram feitas outras diligência identificando outros roubos, os quais ele estaria envolvido. O réu confessou os fatos e também sua função como olheiro na associação criminosa, disse que era ele quem observava as vítimas, identificando possível volume em suas vestimentas, bem como era ele quem cedia a arma de fogo.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Finalmente, José Geraldo Lima da Silva, ouvido em juízo, negou as práticas delitivas; disse que possuía uma arma, oriunda de uma transação de um veículo. Disse que no dia foi a um banco Itaú, mas não se recorda a agência. Confessou aos policiais por medo.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme das testemunhas e da própria confissão do réu acerca do prévio ajuste e da dinâmica dos fatos, bem como do emprego de violência, da grave ameaça e a subtração dos bens, evidenciando a inversão da posse com a subtração dos bens.

Quanto à autoria, esta também é inconteste em relação ao réu, diante do depoimento dos policiais civis e das demais provas documentais coligidas aos autos.

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las e, ademais, confrontam com os demais

elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. O fato de o réu possuir conta no banco à época dos fatos não é suficiente a afastar sua responsabilidade, vez que não comprovou que estaria na agência bancária para realizar uma transação, sendo que lhe era possível mediante apresentação de extrato bancário. Ressalta-se que a agência correspondente à sua conta fica em Ermelino Matarazzo (bairro em São Paulo, conforme fl. 197), diversa do local onde ocorreu o fato.

Quanto às majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, não restam dúvidas, até pela própria confissão extrajudicial do acusado.

Anoto que o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que nada há nos autos que coloque em dúvida o poder lesivo do instrumento utilizado no roubo. Nesse sentido confira-se:

"Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011)."

Contudo, não há que se falem aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Assim, preenchidos todos os requisitos para a configuração do delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia quanto ao crime de roubo majorado.

Em relação à acusação de crime de associação criminosa, disposta no art. 288 do Código Penal, imputada ao acusado, verifico sua pertinência.

A concatenação e a logística da ação criminosa praticada pelo acusado, as transcrições das conversas telefônicas travadas entre o acusado e os demais integrantes, as circunstâncias do crime e a ousadia com que foi praticado, bem como a posse de arma de fogo, demonstram claramente que os envolvidos se conhecem há muito tempo e vêm planejando e executando crimes graves, tratando-se de indivíduos afetos à ilicitude e criminalidade, mostrando-se associados em quadrilha para tal finalidade.

Com efeito, na hipótese, as provas dos autos demonstram que os agentes se associaram de forma permanente e estável para a prática de crime de roubo na modalidade "saidinha de banco".

De acordo com o relatório de fls. 156/198, verifica-se que os integrantes tinham, até mesmo, funções distintas dentro de sua associação, revelando organização e divisão de tarefas. Assim, o acusado JOSÉ CRISTIANO, na organização criminosa, tinha a função de verificar e identificar possíveis vítimas, simulando que iria utilizar o caixa eletrônico. Os demais envolvidos se dividiam nas tarefas de motorista de fuga e aqueles que efetivamente abordavam as vítimas, no interior da agência.

O crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, conforme redação dada pela Lei nº 12.850/2013, pressupõe a associação de 03 (três) ou mais pessoas, de maneira que, neste caso, tal delito restou devidamente configurado. A autoria delitiva resta comprovada, eis que o conjunto probatório confirma que o acusado e pelos menos outros dois indivíduos, número mínimo exigido legalmente para a caracterização do delito, se associaram de forma estável e permanente para prática de vários crimes. Os relatórios de investigação de fls. 5/13 identificam os envolvidos e o acusado como usuários das linhas telefônicas interceptadas, bem como transcreveram as conversas mantidas entre este e os demais envolvidos, no período delimitado, as quais são suficientes para comprovar a associação de forma estável e permanente entre os membros do grupo, com o fim de praticarem delitos.

Os crimes de roubo e associação criminosa reconhecidos nesta decisão deverão ser considerados em concurso material, eis que são delitos de natureza diversa, bem como praticados de forma diferente, atingindo bens jurídicos distintos, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

Artigo 157, § 2º, II, bem como §2º-A, I, do Código Penal.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, temos que o réu JOSÉ CRISTIANO cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Por outro lado, dada a constatação de duas majorantes ao crime cometido, exaspero a pena base utilizando a majorante do concurso de agentes, utilizando-a como circunstância judicial. Nesse sentido: